

Certificat de signature électronique

Solution de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du règlement 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS). Solution de signature électronique commercialisée par YOUSIGN certifié conforme à la norme européennes ETSI EN 319 411-1 et inscrit sur la liste de confiance de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations.

LSTI - 10, avenue Anita Conti - 35400 SAINT-MALO - www.lsti-certification.fr

Object Identifier (O.I.D) ou Certification Policy (CP) concernés : YOUSIGN SAS - SIGNÉ CA 1.2.250.1.302.1.16.1.0 - Rue de Suède - Avenue Pierre Berthelot, 14000 CAEN

Service : Signature - Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP - Module cryptographique utilisé : HSM Bull Proteccio

Attestation de qualification et de conformité N° : 11125 - Révision : 1



Signatures électroniques du document et de son annexe

Signé le 11/03/2026 13:10

Martine LECUREUIL (martine.lecureuil@sfr.fr)

Martine LECUREUIL

✓ Certifié par  yousign

Signé le 11/03/2026 18:26

Marie-Christine ALBERT (mc.albert@hotmail.fr)

Marie-Christine ALBERT

✓ Certifié par  yousign

Signé le 11/03/2026 12:45

Victoria BACIGALUPO (contact@agsl-syndic.fr)

Victoria BACIGALUPO

✓ Certifié par  yousign



Copropriété : SDC 51 RUE D ITALIE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU : 05/03/2026

L'assemblée générale du syndic des copropriétaires s'est tenue le 05/03/2026 à 18h30 à 51 Rue d'Italie
Chez Monsieur Pennetier 13100 Aix-en-Provence.

5 copropriétaires étaient présents ou représentés, soit : 886 / 1000.
1 copropriétaires étaient absents et non représentés, soit : 114 / 1000.
(CHAUDRON (114°))

Résolution N° 1 : Président de séance (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : Attendu que l'assemblée générale doit être conduite par une personne capable d'assurer l'ordre des débats et de veiller à la régularité des décisions prises, il est nécessaire de nommer un Président de séance.

Décision : L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Président de séance :

Madame LECUREUIL

Le président de séance aura pour mission de diriger les débats, veiller au respect des procédures et s'assurer de la bonne tenue des votes, conformément aux dispositions légales et statutaires.

Résultat : La résolution est Adoptée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 2 : Secrétaire de séance. (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : Attendu que la rédaction et la conservation des délibérations de l'assemblée générale nécessitent la désignation d'un secrétaire de séance, conformément aux obligations légales et aux usages de copropriété.

Décision : L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Secrétaire de séance :

Madame BACIGALUPO

Le secrétaire de séance sera chargé de la rédaction du procès verbal de la présente assemblée et de s'assurer de la consignation des délibérations conformément à la réglementation en vigueur.

Résultat : La résolution est Adoptée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 3 : Scrutateur de séance. (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : Attendu que le contrôle des votes et la vérification de leur régularité sont essentiels pour garantir la transparence des décisions de l'assemblée générale, il est proposé de nommer un scrutateur.

Décision : L'assemblée générale décide de nommer en qualité de scrutateur :

Madame ALBERT

Le scrutateur sera chargé de superviser la régularité des votes, de contrôler le dépouillement et d'authentifier les résultats des délibérations.

Résultat : La résolution est Adoptée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 4 : Permis de construire - Mise en sécurité et réhabilitation de l'immeuble (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale,

RAPPELLE que dans le cadre des travaux de mise en sécurité et de réhabilitation de l'immeuble faisant suite à l'arrêt de péril, certains travaux envisagés nécessitent une autorisation d'urbanisme au titre du Code de l'urbanisme.

RAPPELLE qu'un dossier de demande de permis de construire CERFA n° 13409*15 – Demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions a été déposé en mairie par l'architecte, Monsieur Laurent OLIVIER, agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires.

PRÉCISE que ce dépôt avait pour objet :

De permettre la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité et à la sécurisation de l'immeuble.

D'obtenir l'autorisation administrative préalable indispensable au démarrage des travaux.

De régulariser la situation urbanistique du bâtiment si nécessaire.

Et de répondre aux exigences spécifiques liées à la localisation de l'immeuble en secteur patrimonial.

Situation administrative actuelle

L'Assemblée Générale est informée que :

La mairie a sollicité des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction du dossier.

Un rendez-vous a été organisé le 11 février 2026 à 10h30 entre l'architecte, Monsieur Laurent OLIVIER, et le service Atelier Patrimoine de la Ville d'Aix-en-Provence.

À ce jour, l'instruction du permis est toujours en cours.

Décision : L'Assemblée Générale :

Prend acte du dépôt du permis de construire effectué par l'architecte Monsieur Laurent OLIVIER au nom du syndicat des copropriétaires.

Valide expressément ce dépôt, considérant qu'il était nécessaire à la réalisation des travaux imposés dans le cadre de l'arrêté de péril et à la régularité administrative de l'opération.

Confirme le mandat donné à l'architecte et au syndic pour :

Poursuivre l'instruction du dossier.

Répondre aux demandes complémentaires de l'administration.

Déposer toute pièce technique ou modificative nécessaire.

Et signer tout document utile à l'aboutissement de la procédure.

Autorise le syndic à engager toute démarche administrative complémentaire nécessaire à l'obtention de l'autorisation d'urbanisme.

Résultat : La résolution est Adoptée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 5 : Désignation de l'architecte Laurent OLIVIER – Mission de maîtrise d'œuvre et modalités de paiement (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale,

RAPPELLE que dans le cadre des travaux de réhabilitation et de mise en sécurité de l'immeuble consécutifs à l'arrêté de péril, une mission de maîtrise d'œuvre est indispensable.

L'Assemblée Générale désigne Monsieur Laurent OLIVIER, architecte, en qualité de maître d'œuvre pour l'opération de réhabilitation de l'immeuble sis 51 rue d'Italie – 13100 Aix-en-Provence.

Étendue de la mission

La mission comprend :

Relevés techniques.

Rédaction du CCTP.

Consultation des entreprises.

Assistance administrative (déclaration préalable / permis).

Direction de l'exécution des travaux.

Suivi de chantier.

Vérification des situations de travaux.

Assistance aux opérations de réception.

Honoraires

Les honoraires sont fixés à :

6% HT

Décision : L'Assemblée Générale désigne Monsieur Laurent OLIVIER, architecte, en qualité de maître d'œuvre pour l'opération de réhabilitation de l'immeuble sis 51 rue d'Italie – 13100 Aix-en-Provence.

1. Étendue de la mission

La mission confiée comprend notamment :

Relevés techniques

Rédaction du CCTP

Consultation des entreprises

Assistance administrative (déclaration préalable / permis de construire)

Direction de l'exécution des travaux :

Suivi de chantier

Vérification des situations de travaux

Assistance aux opérations de réception.

2. Honoraires

Les honoraires sont fixés comme suit :

6% HT

3. Modalités de financement et appels de fonds

Les honoraires seront supportés par le Syndicat des Copropriétaires et répartis en charges générales, conformément au règlement de copropriété.

Le règlement interviendra par trois appels de fonds, selon l'échéancier suivant :

1er appel de fonds : juin 2026

2e appel de fonds : septembre 2026

3e appel de fonds : décembre 2026

Les montants seront appelés proportionnellement aux tantièmes de charges générales de chaque copropriétaire.

4. Autorisation donnée au syndic

L'Assemblée Générale autorise le syndic à :

Signer la convention d'honoraires correspondante.

Engager les démarches administratives nécessaires.

Procéder aux appels de fonds conformément à l'échéancier ci-dessus.

Régler les honoraires selon l'avancement de la mission.

Résultat : La résolution est Adoptée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 6 : Travaux structurels rendus nécessaires par les arrêtés de péril (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'assemblée générale est informée que l'immeuble sis 51 rue d'Italie à Aix-en-Provence fait l'objet de plusieurs arrêtés municipaux de péril et de mise en sécurité, pris par la Ville d'Aix-en-Provence, imposant la réalisation de travaux structurels obligatoires afin d'assurer la sécurité des occupants, des tiers et du domaine public.

Ces arrêtés mettent en évidence des désordres affectant notamment :

les façades (côté rue et côté cour).

la toiture, la couverture et la zinguerie.

certaines éléments structurels porteurs.

ainsi que des ouvrages annexes (corniches, chéneaux, verrière, garde-corps, cheminées).

Les travaux envisagés constituent des travaux nécessaires, urgents et obligatoires, conditionnant la levée définitive des arrêtés de péril.

Il est précisé que l'ensemble des devis présentés ont été établis sur la base des pièces techniques du projet, à savoir :

le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).

le DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire).

le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières).

les plans, notices et documents établis par l'architecte et les bureaux d'études.

ainsi que les prescriptions administratives en vigueur.

L'assemblée générale prend connaissance des devis établis pour la réalisation de ces travaux structurels, lesquels font l'objet des sous-résolutions ci-après.

Décision :

Résultat : La résolution est Adoptée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 6-1 : Travaux structurels – Devis HARCO (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'assemblée générale prend connaissance du devis n° D25/0179 établi par la société HARCO, relatif aux travaux de rénovation structurelle de l'immeuble comprenant notamment les façades, la couverture, la zinguerie, les corniches, les chéneaux, la verrière, ainsi que les échafaudages et dispositifs de sécurité nécessaires.

Montant du devis :

200 337,78 € HT.

20 033,78 € de TVA.

220 371,57 € TTC.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 6-2 : Travaux structurels – Devis SAS TETRIS Construction (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'assemblée générale prend connaissance du devis n° 2025/12/010 établi par la société SAS TETRIS Construction, portant sur les travaux de façades, couverture, zinguerie, structure, cage d'escalier, logements impactés et caves, incluant notamment les reprises structurelles et les travaux induits dans les parties communes.

Montant du devis :

160 509,22 € HT.

16 050,92 € de TVA (10 %)

soit 176 560,14 € TTC.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 6-3 : Travaux structurels – Devis KP2 (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'assemblée générale prend connaissance du devis établi par la société KP2, relatif aux travaux structurels nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble avec les arrêtés municipaux de péril, comprenant notamment des interventions sur les façades, la toiture, la couverture, la zinguerie et les éléments structurels porteurs.

Montant du devis :

208 902,82 € HT

20 889,28 € de TVA (10 %)

soit 229 792,10 € TTC.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 6-4 : Travaux structurels – Devis CARNIER (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'assemblée générale prend connaissance du devis n° DEV-2025-0219 établi par la société CARNIER, relatif aux travaux de rénovation structurelle de l'immeuble,

incluant notamment les façades, la toiture et le confortement des structures porteuses.

Montant du devis :

200 337,79 € HT.

20 033,78 € de TVA.

soit 220 371,57 € TTC.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 7 : Proposition de réalisation de travaux de peinture des parties communes (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'assemblée générale est informée que des travaux structurels importants sont appelés à être réalisés sur l'immeuble, en exécution des arrêtés municipaux de péril et de mise en sécurité.

Il est précisé que la nature et l'ampleur de ces travaux sont susceptibles d'entraîner des dégradations significatives des parties communes, et notamment des murs, plafonds, boiseries, garde-corps et éléments métalliques de la cage d'escalier et des circulations communes.

Dans ce contexte, il est proposé de prévoir la réalisation de travaux de peinture des parties communes, afin d'assurer une remise en état complète, homogène et durable des espaces communs à l'issue des travaux structurels, et de préserver la cohérence et la valorisation de l'immeuble.

L'assemblée générale prend connaissance des devis de peinture ci-après, lesquels font l'objet de sous-résolutions distinctes.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 7-1 : Travaux de peinture des parties communes – Devis SAS TETRIS

Construction (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'assemblée générale prend connaissance du devis n° 2025/12/017 établi par la société SAS TETRIS Construction, relatif aux travaux de peinture des parties communes comprenant notamment :

la mise en sécurité et la protection du chantier.

la préparation des supports (purges, reprises d'enduits, fissures, ponçage).

les travaux de peinture des murs et plafonds.

le traitement et la peinture des boiseries.

le traitement et la peinture des garde-corps et éléments métalliques.

Montant du devis :

24 750,00 € HT.

2 475,00 € de TVA (10 %).

soit 27 225,00 € TTC.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 7-2 : Travaux de peinture des parties communes – Devis Provence Couleurs

Déco (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'assemblée générale prend connaissance du devis établi par la société Provence Couleurs Déco, relatif aux travaux de peinture complète de la cage d'escalier et des parties communes (R+4), comprenant notamment :

les protections générales.

les reprises d'enduits et fissures.

les impressions et peintures de finition des murs et plafonds.

la remise en état et la peinture des menuiseries.

la peinture des rampes, garde-corps et éléments métalliques.

Montant du devis :

25 595,00 € HT.

2 559,50 € de TVA (10 %).

soit 28 154,50 € TTC.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

**Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés
886 / 886**

Résolution N° 8 : Travaux de rénovation des parties communes (hall d'entrée) (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'assemblée générale est informée que d'importants travaux structurels sont appelés à être réalisés au sein de l'immeuble. La nature et l'ampleur de ces travaux sont susceptibles d'entraîner des dégradations du hall d'entrée et des parties communes attenantes, en raison notamment des passages répétés des entreprises, des manutentions de matériaux et des interventions sur les réseaux.

Dans ce contexte, il est proposé d'anticiper ces impacts en prévoyant la réalisation de travaux à l'entrée de l'immeuble, afin de permettre une remise en état complète du hall à l'issue des travaux structurels.

L'assemblée générale prend connaissance du devis n° 2025/12/011, établi par la société SAS TETRIS Construction, relatif aux travaux de rénovation de l'entrée des parties communes.

Le montant du devis s'élève à :

9 026,00 € HT.

902,60 € de TVA (10 %).

soit un montant total de 9 928,60 € TTC.

Il est précisé que ces travaux, s'ils sont décidés, pourront être financés selon les modalités suivantes :

soit par trois (3) appels de fonds, permettant aux copropriétaires qui le souhaitent de financer les travaux sur leurs fonds propres.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 9 : Souscription d'une assurance Dommages-Ouvrage – Travaux de structure (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale,

RAPPELLE qu'un arrêté de péril a été pris concernant l'immeuble sis 51 rue d'Italie – 13100 Aix-en-Provence, imposant la réalisation de travaux portant notamment sur la toiture, les planchers et les façades, éléments relevant de la structure de l'immeuble.

RAPPELLE ÉGALEMENT que conformément à l'article L.242-1 du Code des assurances, tout maître d'ouvrage faisant réaliser des travaux susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs a l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance Dommages-Ouvrage.

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés, d'un montant prévisionnel de 260 000 € TTC (hors honoraires de syndic et SPS), portent sur des éléments structurels et sont donc susceptibles d'engager la responsabilité décennale des entreprises intervenantes.

PRÉCISE que la souscription d'une assurance Dommages-Ouvrage constitue une garantie essentielle pour le syndicat des copropriétaires, permettant le préfinancement rapide des travaux de réparation relevant de la garantie décennale, sans attendre la détermination des responsabilités, ce qui est particulièrement important dans le cadre d'un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des

Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 9-1 : Proposition MMA (via Verspieren) (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale décide :

De retenir la proposition d'assurance Dommages-Ouvrage présentée par MMA (via Verspieren).

D'autoriser le syndic à signer le contrat correspondant et tout document nécessaire à sa mise en place.

D'autoriser le règlement de la prime correspondante.

De dire que le coût de cette assurance sera intégré au budget global de l'opération et réparti selon les mêmes tantièmes que les travaux concernés.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 9-2 : Proposition ALLIANZ (via Verspieren) (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale décide :

De retenir la proposition d'assurance Dommages-Ouvrage présentée par ALLIANZ (via Verspieren).

D'autoriser le syndic à signer le contrat correspondant et tout document nécessaire à sa mise

en place.

D'autoriser le règlement de la prime correspondante.

De dire que le coût de cette assurance sera intégré au budget global de l'opération et réparti selon les mêmes tantièmes que les travaux concernés.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 9-3 : Proposition AXA (via Verspieren) (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale décide :

De retenir la proposition d'assurance Dommages-Ouvrage présentée par AXA (via Verspieren).

D'autoriser le syndic, Cabinet AGSL, à signer le contrat correspondant et tout document y afférent.

D'autoriser le règlement de la prime correspondante au nom du syndicat des copropriétaires.

De dire que le coût de cette assurance sera intégré au budget global de l'opération et réparti selon les mêmes tantièmes que les travaux concernés.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 10 : Honoraires du syndic pour la gestion des travaux de structure et de mise en sécurité (article 25 : Majorité absolue)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale,

RAPPELLE que les travaux votés dans le cadre de l'arrêté municipal de mise en sécurité constituent des travaux relevant de l'article 44 du décret du 17 mars 1967, distincts des prestations de gestion courante incluses dans le forfait annuel du syndic (contrat pages 6 et 8).

RAPPELLE que l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 autorise le syndic à percevoir des honoraires spécifiques pour la gestion des travaux votés par l'Assemblée Générale.

CONSIDÉRANT la complexité particulière de l'opération, notamment en raison :

de l'arrêté de péril.

de la coordination avec les autorités administratives.

du suivi du bureau d'étude structure et du maître d'œuvre.

de la gestion des appels de fonds spécifiques.

du contrôle des situations de travaux et des règlements.

L'Assemblée Générale confie au syndic la mission complète de gestion des travaux comprenant :

le suivi administratif et contractuel des entreprises.

l'organisation et la coordination avec l'architecte et le bureau de contrôle.

la vérification des situations de travaux.

l'établissement des appels de fonds travaux.

le suivi comptable et financier des règlements.

les relations avec les assureurs et les intervenants techniques.

un reporting régulier au Conseil Syndical.

l'assistance aux réunions de chantier si nécessaire.

Les honoraires travaux du syndic sont fixés selon un taux dégressif comme suit :

5 % HT du montant HT des travaux jusqu'à 100 000 €

4 % HT pour la tranche de 100 001 € à 300 000 €

3 % HT pour la tranche au-delà de 300 000 €

Ces honoraires seront calculés sur le montant HT des marchés effectivement signés.

Les honoraires seront appelés proportionnellement à l'avancement des travaux, intégrés dans les appels de fonds travaux et feront l'objet d'une ligne comptable distincte.

Il est précisé que ces honoraires couvrent exclusivement la gestion des travaux votés en Assemblée Générale et ne concernent pas la gestion courante incluse dans le forfait annuel du syndic.

Décision : La résolution est rejetée en raison des modifications demandées par les Architectes des Bâtiments de France, lesquelles entraînent une modification du permis de construire. Ces modifications engendrent également des dépenses supplémentaires ainsi que des adaptations du CCTP et du DPGF.

Nous rappelons par ailleurs que nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de l'expert judiciaire, qui doit notamment préciser l'autorisation de réaliser les travaux. L'expert sera également relancé par notre conseil.

Une assemblée générale extraordinaire sera organisée fin avril, le mois d'avril ayant été retenu d'un commun accord avec le maître d'œuvre.

ont voté 'NON' : ALBERT MC OU MME CHAMBON S (461°), LECUREUIL-SOISSONG MARTINE (129°), PENNETIER ROLAND (114°), SCI CHIARA (132°), TARRIT CATHERINE (50°) soit un total de 886

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires 886 / 1000

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires 886 / 1000

Résolution N° 11 : Changement d'avocat dans le cadre des contentieux liés à l'arrêt de péril et mise en cause de CITYA (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale,

RAPPELLE que plusieurs contentieux sont en cours ou susceptibles d'être engagés dans le cadre des arrêtés municipaux de péril et de mise en sécurité affectant l'immeuble ;

RAPPELLE que le dossier est actuellement suivi par Maître GOMEZ.

La complexité juridique du dossier, l'importance des enjeux financiers et la nécessité d'une stratégie contentieuse adaptée.

La demande exprimée par l'ensemble des copropriétaires de procéder à un changement de conseil juridique.

Et qu'il apparaît nécessaire d'envisager la mise en cause de la société CITYA, ancien syndic, au regard des éléments du dossier et des responsabilités susceptibles d'être engagées.

Décision : L'Assemblée Générale :

Décide de mettre fin à la mission de Maître GOMEZ.

Résultat : La résolution est Adoptée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 11-1 : Désignation de Maître MELLOUL (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale décide :

De désigner Maître MELLOUL en qualité d'avocat du syndicat des copropriétaires dans le

cadre des contentieux liés aux arrêtés de péril.

De lui confier la défense des intérêts du syndicat, y compris pour toute procédure visant à rechercher la responsabilité de la société CITYA.

D'autoriser le syndic à signer la convention d'honoraires correspondante.

D'autoriser l'engagement des frais et honoraires nécessaires à la procédure.

Décision : L'Assemblée Générale désigne Maître MELLOUL en qualité d'avocat du Syndicat des Copropriétaires dans le cadre des contentieux liés aux arrêtés de péril affectant l'immeuble.

Résultat : La résolution est Adoptée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

Résolution N° 11-2 : Désignation de Maître DEIRMENDJIAN (article 24 : Majorité simple)

Ordre du Jour : L'Assemblée Générale décide :

De désigner Maître DEIRMENDJIAN en qualité d'avocat du syndicat des copropriétaires dans le cadre des contentieux liés aux arrêtés de péril.

De lui confier la défense des intérêts du syndicat, y compris pour toute procédure visant à rechercher la responsabilité de la société CITYA.

D'autoriser le syndic à signer la convention d'honoraires correspondante.

D'autoriser l'engagement des frais et honoraires nécessaires à la procédure.

Décision : L'Assemblée Générale rejette la mission de Maître DEIRMENDJIAN en qualité d'avocat du Syndicat des Copropriétaires dans le cadre des contentieux liés aux arrêtés de péril affectant l'immeuble.

Résultat : La résolution est Rejetée à l'UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 886 / 886

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à : 19h30

Le Président de séance :

Le secrétaire de séance :

Le Syndic :

RAPPEL DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10/07/1965

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant les délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par des copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification des décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic (L. N° 85-1470 du 31 Décembre 1985) dans un délai de DEUX MOIS à compter de la tenue de l'A.G. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le Syndic des travaux décidés par l'A.G. en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

« (L. N° 94-624 du 21 Juillet 1994 - article 35-IV) - Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 €uros à 3.000 €uros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c. de l'article 26 ».

Certificat de signature électronique du document

Solution de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du règlement 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).

Solution de signature électronique commercialisée par YOUSIGN agréé tiers de confiance par la société LSTI et inscrit sur la liste de confiance de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations.

LSTI

10, avenue Anita Conti
35400 SAINT-MALO
www.lsti-certification.fr

Object Identifier (O.I.D) ou Certification Policy (CP) concernés : YOUSIGN SAS

QUALIFIED SIGNATURE CA - 1.2.250.1.302.1.16.1.0
Rue de Suède - Avenue Pierre Berthelot
14000 CAEN

Service : Signature

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Module cryptographique utilisé : HSM Bull Proteccio

**Attestation de qualification et
de conformité N° :** 11125
Révision : 1

Identifiant du contrat : 69b06690ade13536b50d6314

Nombre total de pages signées : 20

Nombre d'annexes signées : 1

Clé de hachage : 30aadc957cd2833a7e68f99702d0585d



eIDAS & RGS Trust Service Provider

Certificats N° 11125

Offres disponibles et recherche de nos clients certifiés sur www.lsti-certifications.fr